وإلا قُدّر مُحاصًّا بما بقي كأحد الوصيّيْن وجلدِ ميتة وكجنينٍ وخمرٍ وان لذمّيّ الا ان يتخلّل وان تخمّر اهراقه بحاكم وصحّ مُشاع وحِيزَ بجميعه ان بقي فيه للراهن ولا يُستأذن شريكه وله أن يَقسم ويبيعَ ويسلّمَ وله استيجارُ جُزء غيره ويقبضُه المرتهن له ولو أمّنا شريكا فرهن حصّته للمرتهن وأمّنا الراهنَ الأوّل بطَل حوزُهما والمستأجَرُ والمُساقى وحوزُهما الاوّل كافٍ والمثليُّ ولو عيْنا بيدٍ ان طُبع عليه وفضلتُه ان علم الاوّلُ ورضي ولا يضمنها الاوّلُ كتركه الحصّة المستحقّة ومُعطٍ دينارا ليستوفي نصفه ويردّ نصفه فإن حلّ أجلُ الثاني اوّل قُسم ان امكن والا بيع وقُضيا والمستعارُ له ورجع صاحبُه بقيمته او بما أدّى من ثمنه نُقلت عليهما وضمِنَ ان خالَف وهل مطلقا او الا أقرّ المستعيرُ لمُعيره وخالَف المرتهن ولم يحلف المُعيرُ تاويلان وبطل بشرط مُنافٍ كألّا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظُنّ فيه اللزوم وحلَف المُخطئُ الراهن أنّه ظنّ لزوم الدية ورجَع او في قرض مع دَيْن قديم وصحّ في الجديد وبموت راهنه او فلسه قبل حوزه ولو جدّ فيه وبإذنه في وطء او إسكانٍ او اجارةٍ ولو لم يسكن وتولّاه المرتهنُ بإذنه او في بيع وسلم والا حلَف وبقي الثمن ان لم يأتِ برهن كالأوّل كفوته بجناية وأُخذت قيمته وبعارية أُطلقت وعلى الردّ او اختيارا له أخذُه الا بفوته بكعتق او حبُسٍ او تدبيرٍ او قيامِ الغُرماء وغصْبا فله أخذُه مطلقا وان وطئ غصْبا فولدُه حُرٌّ وعجّل المليُّ الديْن او قيمتَها والا بقي وصحّ بتوكيل مُكاتَب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصحّ لا محجورِه ورقيقِه والقولُ لطالب تحويزه لأمين وفي تعيينه نظر الحاكمُ وان سلّمه دون إذنهما للمرتهن ضمِن قيمته وللراهن ضمنَها او الثمنَ واندرج صوفٌ تمَّ وجنينٌ وفرخُ نخل لا غلّةٌ